

烟台园城企业集团股份有限公司

年报信息披露重大差错责任追究制度

第一章 总 则

第一条 为了提高烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时的责任追究与处理。

第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：实事求是，客观公正，过错与责任相适应，责任与权利相对等。

第五条 公司董事会办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与责任追究有关的资料，按照本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。

第二章 年报信息披露重大差错的责任追究

第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：

- 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
- 2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
- 3、违反公司《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
- 4、未按照年报信息披露工作中的规程工作且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
- 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；

6、其他因个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。

第三章 追究责任的形式及种类

第七条 追究责任的形式：

1、行政责任：通报批评与警告、调离岗位与降职、辞退（解除劳动合同）、情节严重涉及犯罪的依法移送公安机关处理等。

2、经济责任：一次性经济处罚、降薪等，降薪和处罚的具体金额由董事会视事件情节轻重具体确定。

第八条 公司董事会在做出处理决定时，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。

第九条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：

- 1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
- 2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
- 3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
- 4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。

第十条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：

- 1、有效阻止不良后果发生的；
- 2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
- 3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
- 4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。

第十一条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。

第四章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十四条 本制度经董事会审议通过之日起施行。